

0001237-55.2013.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CELIO CAMPAGNOLI e outro

Vistos.

Fls. 675/676. Trata-se de pedido formulado pela defesa de Antônio Célio Campagnoli requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que teria decorrido prazo superior a 04 anos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

0001237-55.2013.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001237-55.2013.8.26.0506 C. 52/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CELIO CAMPAGNOLI e outro

Vistos.

Fls. 675/676. Trata-se de pedido formulado pela defesa de Antônio Célio Campagnoli requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que teria decorrido prazo superior a 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 678/679 favoravelmente ao pedido.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, observo que é caso de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, para ambos os réus.

Analisando as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 717303/SP (fls. 640/644) e Habeas Corpus nº 723680/SP (fls. 666/669), referentes aos corréus Antônio e Sandro, respectivamente, observo que ambos os réus tiveram suas penas reduzidas à 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto e 163 dias multa para Antônio e 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 194 dias multa, para Sandro, ambos como incursos no artigo 33, § 4º c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

No presente caso, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal e verifica-se no prazo fixado no artigo 109, inciso V, do mesmo diploma legal, verificando-se, portanto, em 04 anos.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia para ambos os réus, aos 11/12/2014 (fls. 202) e a publicação da sentença, em 16/09/2019 (fls. 443), transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, operou-se a referida modalidade prescritiva.

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade em relação aos réus Antônio Célio Campagnoli e Sandro Iago da Silva, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Providencie a serventia o necessário, comunicando a Vara das Execuções competente, em relação ao corréu Antônio, tendo em vista que o mesmo possui guia de execução expedida.

Já em relação ao corréu Sandro, considerando que foi preso em 20/10/2021 (fls. 575/578 e a guia não foi expedida até a presente data, expeça-se alvará de soltura em seu favor, com a máxima urgência, encaminhando-se ao Presídio de Monte Santos de Minas via carta precatória.

Após, feitas as demais comunicações e anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 22 de setembro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito